

1502890-95.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353832/2021 -

Delegacia de Polícia de Poá, 22194915 - Delegacia de Polícia de Poá, 6603/21/304 -

Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lincoln Mike Freitas de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502890-95.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502890-95.2021.8.26.0616 - 10/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2353832/2021 -

Delegacia de Polícia de Poá, 22194915 - Delegacia de Polícia de Poá, 6603/21/304 -

Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lincoln Mike Freitas de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

LINCOLN MIKE FREITAS DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 14 horas, na Avenida Águas da Prata, nº 850, Jardim Santo Antônio, nesta comarca de Poá, durante a pandemia do novo coronavírus, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros e vendia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 50 porções de cocaína, pesando 54,54g; 22 porções de cocaína na forma de crack, pesando 24g; 60 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente

conhecida como maconha, pesando 167,59g; 221 porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, pesando 570,68g; 166 porções de cocaína, pesando 135,49g; e 60 porções de cocaína na forma de crack, pesando 47,57g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 105, 109/110).

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2022 (fls. 114).

O réu foi citado (fls. 138).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a fixação da pena no patamar mínimo.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2, 7/10), boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudos de constatação (fls. 20/23, 24/27), laudos de exame químico toxicológico (fls. 68/70, 71/73) e laudo pericial da pochete (fls. 145/147).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu asseverou que “o entorpecente foi entregue por um gerente para realizar a venda. O entorpecente foi entregue antes das 07 horas da manhã e estava destinado para atender mais de 50 pessoas. Aduz que o seu turno seria de 24 horas e ao anoitecer iria receber uma nova remessa de droga. Firma que arrecada com a venda 3.000 mil reais e recebe deste valor 400 reais em espécie. Quanto aos fatos, esclarece que estava sentado em frente ao seu domicílio, quando foi abordado e os policiais militares encontraram o entorpecente que havia escondido.” (fls. 10).

Em juízo, foi decretada a revelia do réu.

A confissão do acusado foi confirmada pela prova oral produzida.

Adriano Santos da Silva, policial militar, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando avistou o réu. Narrou que, assim que o acusado percebeu a aproximação do depoente, dispensou a referida bolsa em um terreno. Disse que o acusado foi detido. Durante a abordagem, o réu confessou que vendia drogas e que recebia R\$ 400,00 pelo turno de doze horas. Disse que, na sacola, foram localizados dinheiro e drogas (cocaína, 'crack' e maconha). Acrescentou que o acusado mencionou a existência de drogas em um terreno próximo, tendo sido encontrado o restante no aludido local. Destacou que, segundo narrativa do réu, no dia de Natal, ele vendeu drogas, cujo valor totalizou quase quinze mil reais. Negou conhecê-lo.

No mesmo sentido, é o depoimento de Ailton Alves de Araújo, que acrescentou que o réu admitiu que traficava no local há algum tempo.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são uníssomos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos policiais. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)” (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos policiais militares arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189).

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro, os depoimentos dos policiais militares e a confissão) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que destrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente – Tráfico – Pena – Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude – Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena – Reclusão – Tráfico de drogas – Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Existência – Recurso não provido neste aspecto.” (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 – Taubaté – 5ª Câmara da Seção Criminal – Relator Marcos Zanuzzi – 24.4.08 – v.u. – voto nº 15.940). Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (mais de quinhentas e cinquenta porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e destruturar inúmeras famílias. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado não comprovou ocupação lícita, extraindo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita (declarou que vendia drogas e que não era o primeiro dia, já que, no dia de Natal, arrecadou quase R\$ 15.00,00). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, 'crack' e maconha é muito mais grave do que aquele

que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), porque o agente se vale de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito, demonstrando sua insensibilidade.

Nesse ponto, esclarecedora é a lição de Cleber Masson:

“Ocasão de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido (art. 61, II, 'j')”: Nessa alínea o CP mais uma vez se utiliza da interpretação analógica ou intralegem. Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime. Calamidade pública é o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas. (...).” (Código Penal Comentado; ed. Método; 6ª edição; São Paulo; p. 374).

De outro lado, presente a atenuante da confissão, compenso-a com a agravante acima descrita, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Apesar de não registrar antecedentes criminais, o réu desenvolvia tal atividade há alguns dias, em turnos de doze horas, conforme relato dos policiais, que mencionaram que o acusado, no dia do Natal, vendeu drogas equivalentes a R\$ 15.000,00. Além do mais, as drogas apreendidas em seu poder não foram produzidas por ele, a indicar que adquiriu de terceiros, situação indicativa de que estava envolvido com atividades criminosas, o que afasta o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Registra-se, ainda, que o réu não comprovou trabalho lícito, a evidenciar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Uma vez que o réu descumpriu uma das condições da liberdade provisória, qual seja, o comparecimento a todos os atos processuais (fls. 54/55), pois se tornou revel, revogo o benefício concedido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar LINCOLN MIKE FREITAS DE SOUZA à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, por infração ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se mandado de prisão.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 3 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA